

陪陪承攬合作契約書

v1.1

文件用途：網路陪玩平台與陪陪／接單人員之承攬合作、接單、結算、客訴與違規處分規範。

提醒：本範本僅供營運文件初稿參考，正式使用前建議由律師依實際營運模式審閱。

立契約書人

甲方：深夜不關燈

負責人／代表人： 許文星

聯絡方式：as.co.service@wearestillhere.com

以下簡稱「甲方」

乙方：

身分證字號：

Discord ID :

聯絡方式：

收款銀行：

收款帳戶：

以下簡稱「乙方」

甲乙雙方因網路陪玩、語音、聊天陪伴及相關平台服務合作，經雙方同意訂立本契約，共同遵守以下條款。

第一條 契約性質

1. 本契約為承攬合作契約，乙方係以獨立承攬人身分承接甲方平台之訂單服務。
2. 乙方並非甲方員工，雙方不成立僱傭、勞動、合夥、代理或委任關係。
3. 乙方得自行決定是否接案、可接案時間、可服務項目及接案意願。甲方不得強制乙方接案或要求乙方固定上下班。
4. 乙方一旦確認接案，即應依訂單內容、平台規範及本契約完成服務。
5. 乙方不得以本契約主張最低薪資、加班費、勞健保、退休金、資遣費或其他僱傭關係下之權利。

第二條 合作服務內容

6. 乙方於甲方平台可提供之服務包含但不限於：遊戲陪玩服務、語音聊天陪伴服務、娛樂陪玩服務、客戶指定陪伴服務及甲方平台公告之其他合法服務。
7. 實際服務內容、時間、價格、付款方式、是否指定乙方、是否加時、是否保底，均以甲方系統紀錄、客服確認紀錄、Discord 頻道紀錄或其他可驗證紀錄為準。

第三條 接案規則

8. 乙方應於接案前確認自身時間、設備、網路、遊戲帳號及服務能力。
9. 乙方確認接案後，不得無故取消、遲到、失聯、中途離開或拒絕服務。
10. 乙方不得私下變更訂單內容、價格、時數、付款方式或服務條件。
11. 若乙方臨時無法服務，應立即通知甲方客服，由甲方協助處理換人、改期或退款。
12. 乙方不得挑釁、辱罵、情緒勒索、騷擾、歧視或惡意對待客戶、客服、其他陪陪或平台人員。
13. 乙方不得向客戶承諾平台未同意之額外服務。

第四條 服務完成標準

14. 乙方依訂單約定時間、局數、場次或指定條件完成服務後，視為該筆服務完成。
15. 若訂單為時間制，以約定開始時間或第一局開局時間作為計算基準，依平台公告規則為準。
16. 若訂單有保底、加時、指定、特殊玩法或其他附加條件，依該訂單成立時之紀錄為準。
17. 若服務期間因客戶因素導致無法完成，例如客戶遲到、失聯、中途離開、設備異常、不配合服務，乙方應立即通知客服，由甲方判定該筆訂單是否計費、改期、退款或部分結算。
18. 若服務期間因乙方因素導致無法完成，例如乙方遲到、失聯、態度不佳、設備異常、中途離開，甲方得依情節扣除報酬、要求補服務、暫停接案或終止合作。

第五條 報酬與抽成

19. 乙方報酬以實際完成且經甲方確認之訂單金額為計算基礎。
20. 甲方得自訂單金額中扣除平台服務費、活動折扣、優惠券、退款、金流手續費、違規扣款或其他必要費用後，再依約定比例計算乙方報酬。
21. 乙方報酬比例為：一般訂單乙方取得訂單金額之 80%；甲方平台服務費為訂單金額之 20%。
22. 若甲方另有職級制度、活動抽成、開幕抽成、特殊單抽成、打賞抽成、加時抽成或獎金制度，依甲方公告或雙方另行約定為準。
23. 客戶透過甲方平台給予乙方之打賞、禮物、加時費或其他額外款項，仍屬平台交易之一部分，應依甲方規則結算。
24. 乙方不得私下向客戶收款、要求匯款、要求轉帳、收取禮物、收取遊戲點數或引導客戶繞過平台付款。
25. 乙方違反前項規定者，甲方得立即終止合作，並得扣除未結算款項作為違約金或損害賠償之一部分。

第六條 結算與付款

26. 甲方依雙方約定週期與乙方結算報酬：結算週期為月結算；付款日為每月 5 號發送至指定錢包再行提領。
27. 乙方應提供正確收款資料。若因乙方資料錯誤導致款項延遲、退回或匯錯，相關責任由乙方自行負擔。
28. 若訂單尚有客訴、退款、爭議、違規調查或金流未入帳情形，甲方得暫緩該筆款項結算。
29. 若乙方有違規、私下交易、損害平台商譽、造成退款或客訴，甲方得自乙方未結算報酬中扣除相關損失。
30. 乙方應自行負擔承攬所得之稅務申報義務。若依法需提供資料或扣繳，乙方應配合甲方辦理。

第七條 禁止私下交易

31. 乙方不得私下向客戶收款、私下接甲方平台客戶訂單、要求客戶加入私人群組或其他平台、向客戶表示私下交易較便宜、引導客戶下次不要透過平台下單、私下販售服務或以任何方式規避甲方平台抽成。
32. 乙方違反本條者，甲方得立即終止合作，並請求違約金新台幣 10,000 元。若甲方實際損害高於違約金，甲方仍得請求超過部分之損害賠償。

第八條 服務安全與禁止事項

33. 乙方不得辱罵、威脅、恐嚇、騷擾、跟蹤或情緒勒索。
34. 乙方不得進行性暗示、猥褻對話、要求裸露、傳送不雅圖片或進行違法性交易。
35. 乙方不得涉及詐欺、賭博、毒品、洗錢、未成年不當互動或其他違法行為。
36. 乙方不得散布客戶個資、聊天紀錄、付款紀錄、訂單資料或私人訊息。
37. 乙方不得冒用他人身分、照片、聲音、年齡、性別、遊戲牌位或經歷。
38. 乙方不得使用外掛、作弊程式、代打、代練、洗分或違反遊戲官方規則之方式服務。
39. 乙方不得攻擊、抹黑、造謠甲方平台、客服、陪陪或客戶。
40. 乙方不得為其他違反法律、公序良俗或甲方平台規範之行為。

第九條 客訴與退款

41. 客戶提出客訴時，乙方應配合甲方提供說明、截圖、語音紀錄、遊戲紀錄或其他相關資料。
42. 若經甲方判定乙方確有未完成服務、失聯、遲到、態度不當、違規、冒用資料或其他可歸責事由，甲方得要求乙方補服務、扣除報酬、退款予客戶、暫停接案、終止合作或請求損害賠償。
43. 若客訴不可歸責於乙方，例如客戶惡意申訴、辱罵乙方、未依約配合、臨時取消或中途失聯，甲方應依平台規則保障乙方已完成部分之報酬。
44. 甲方就客訴、退款及爭議訂單具有初步審查權，乙方如有異議，得提出證據申訴。

第十條 個人資料與保密

45. 乙方同意甲方於合作必要範圍內蒐集、處理及利用乙方資料，包含姓名、身分資料、聯絡方式、Discord ID、收款資料、服務紀錄、訂單紀錄及報酬結算資料。
46. 甲方蒐集乙方資料之目的為身分確認、平台管理、訂單媒合、報酬結算、客訴處理、稅務申報及法令遵循。
47. 乙方不得洩漏客戶、甲方、客服、陪陪、內部公告、營運資料、訂單紀錄、付款資訊或任何非公開資料。
48. 乙方不得未經甲方同意公開 Discord 頻道截圖、客戶對話、平台內部規則或管理紀錄。
49. 本條保密義務於契約終止後仍繼續有效。

第十一條 宣傳素材與肖像授權

50. 乙方提供予甲方之照片、暱稱、聲音介紹、個人簡介、名片資料、作品或其他宣傳素材，乙方保證具有合法使用權。
51. 乙方同意甲方於合作期間內，將前項素材用於平台介紹、接單名片、社群公告、招募宣傳、活動頁面及其他平台營運用途。
52. 乙方終止合作後，得要求甲方停止使用乙方個人宣傳素材。甲方應於合理期間內下架，但已發布且難以立即撤回之歷史紀錄不在此限。
53. 乙方不得提供盜圖、他人照片、未授權 AI 圖、侵權角色圖或其他違法素材。若因此產生爭議，由乙方自行負責。

第十二條 未成年人

54. 乙方如未滿十八歲，應取得法定代理人同意後始得合作。
55. 甲方得要求乙方提供法定代理人同意書及相關身分確認資料。
56. 乙方若隱瞞未成年身分或未取得法定代理人同意，甲方得立即暫停合作，並待確認後再處理未結算款項。

第十三條 契約期間與終止

57. 本契約自_____年_____月_____日起生效。
58. 本契約為不定期合作契約，任一方得提前 3 日通知他方終止合作。
59. 乙方有私下交易或收款、合作期間自行開店、隱瞞身為同業高層管理人員及競業敏感職務、嚴重客訴、洩漏資料、冒用身分、偽造資料、違法行為、多次遲到失聯棄單、損害平台商譽或其他重大違約情形者，甲方得不經預告立即終止合作。
60. 契約終止後，甲方應結算乙方已完成且無爭議之報酬。
61. 若仍有客訴、退款、違規、損害賠償或私下交易調查，甲方得暫緩爭議款項至處理完成。

第十四條 損害賠償

- 62. 乙方因故意或過失違反本契約，造成甲方、客戶或第三人損害者，乙方應負損害賠償責任。
- 63. 損害包含但不限於退款、金流手續費、客訴補償、律師費、訴訟費、行政罰鍰、平台商譽損失及客戶流失損失。
- 64. 甲方因乙方行為遭客戶求償、檢舉、投訴、調查或訴訟時，乙方應配合說明並負擔可歸責於乙方之責任。

第十五條 通知方式

- 65. 雙方同意 Discord 私訊、Discord 平台公告、電子郵件、LINE 或其他通訊軟體、書面通知均為有效通知方式。
- 66. 乙方聯絡資料如有變更，應主動通知甲方。乙方未通知導致甲方無法聯繫者，視為甲方已完成通知。

第十六條 準據法與管轄法院

- 67. 本契約以中華民國法律為準據法。
- 68. 雙方因本契約發生爭議時，應先誠信協商。
- 69. 協商不成時，雙方同意以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十七條 其他約定

- 70. 本契約未盡事宜，依甲方公告、訂單紀錄、雙方通訊紀錄及中華民國相關法令處理。
- 71. 甲方得依營運需求修正平台規範、價格、抽成、接單流程、退款規則及結算方式，並以公告或通知方式告知乙方。
- 72. 本契約部分條款無效者，不影響其他條款效力。
- 73. 本契約得以紙本簽署、電子簽署、線上勾選同意、Discord 確認或其他可驗證方式成立，均具同等效力。

簽署欄

甲方：_____ 代表人：_____ 日期：_____年____月____日
乙方：_____ 身分證字號：_____ 日期：_____年____月____日
法定代理人：_____ 身分證字號：_____ 日期：_____年____月____日
※乙方未滿十八歲時填寫法定代理人欄位。

附件一：陪陪接單守則

接單前規則

- 74. 接單前請確認自己時間充足。
- 75. 接單前請確認設備、麥克風、網路、遊戲帳號可正常使用。
- 76. 不確定能不能完成時，請勿接單。
- 77. 接案後若臨時有事，需第一時間通知客服。
- 78. 不得接下自己無法提供的服務項目。
- 79. 不得謊報性別、年紀、排位、能力、照片或其他未提及之個人資料。

服務中規則

- 80. 應準時出現並主動確認客戶狀態。
- 81. 服務期間應保持基本禮貌。
- 82. 不得辱罵、嘲諷、冷暴力、敷衍或故意讓客戶不舒服。
- 83. 不得提及私下付款、私下加好友接單或繞過平台。
- 84. 不得要求客戶提供個資、帳號密碼或金錢。
- 85. 不得進行違法、色情、猥褻、騷擾或讓人不舒服的互動。
- 86. 遇到客戶不當言行，應截圖並通知客服處理。

服務完成規則

- 87. 完成服務後應依平台流程回報。
- 88. 若客戶要求加時，應透過平台流程處理。
- 89. 不得私下收加時費。
- 90. 若客戶中途離開，應立即通知客服。
- 91. 若訂單有爭議，不得私下與客戶吵架，應交由客服處理。

禁止私下交易

- 92. 私下收錢。
- 93. 私下接單。
- 94. 私下給客戶價格表。
- 95. 私下引導客戶加入其他群組。
- 96. 私下要求客戶下次找自己。
- 97. 跟客戶說平台抽成太高。
- 98. 跟客戶說私下比較便宜。
- 99. 以朋友名義、個人名義或其他帳號規避平台交易。

違規處罰

- 100.接單後 10 分鐘內未出現：罰款 100 元，並更換陪玩接單。
- 101.亂進老闆語音頻道：罰款 50 元。
- 102.派單不符合資格亂扣 1：罰款 80 元，情節嚴重者將沒收該遊戲身份組三天。
- 103.接單態度差（包括但不限於不說話、施壓等）：經核實後退單，罰款 100 元。
- 104.開掛：經查證後罰款 5,000 元並踢出店鋪。
- 105.私下議論管理客服可檢舉：檢舉人獎金 500 元+黑名單被檢舉人。
- 106.接單期間跟老闆提到其他陪玩店：罰款 200 元。
- 107.接單期間多次詢問老闆私人問題讓老闆不適：禁止接單 3 日+罰款 200 元。
- 108.接牌位單需優先開比老闆低牌位的號 違規：罰款 80 元。
- 109.預約單遲到：罰款 250 元。
- 110.有時間先詢問老闆優先還冠名單 勿有時間未還單去跳其他單：禁止接單 3 日+罰款 200 元。
- 111.派單房點單成功後，禁止繼續傳送任何訊息：30 秒內未自行刪除罰款 50 元。

附件二：報酬與抽成規則

一般訂單

- 112.乙方取得：80 %。
- 113.平台取得：20 %。
- 114.若適用開幕或季節性活動，可填乙方取得高於原定之抽成。若恢復一般制度，可填乙方取得 80%、平台取得 20%，若因違反合約內規則，則可能導致原抽成降低。

打賞與禮物

- 115.客戶透過平台給予乙方之打賞或禮物，依雙方約定比例結算。
- 116.若與一般訂單相同，可寫「打賞與一般訂單採相同抽成比例」。

加時費

- 117.加時費屬於原訂單延伸，依一般訂單抽成比例結算。
- 118.乙方不得私下收取加時費。
- 119.所有加時均需經平台系統或客服確認。

退款處理

- 120.若因乙方因素造成退款，該筆退款金額由乙方報酬中扣除。
- 121.若因客戶因素造成取消或中斷，依平台判定是否部分結算。
- 122.若雙方皆無可歸責原因，由甲方依個案判定處理方式。

附件三：客訴與退款規則

乙方可歸責情形

- 123.遲到。
- 124.失聯。
- 125.臨時棄單。
- 126.服務態度不佳。
- 127.中途離開。
- 128.未依訂單內容服務。
- 129.冒用資料。
- 130.使用不當言語。
- 131.私下交易。
- 132.違反平台規範。

客戶可歸責情形

- 133.客戶遲到。
- 134.客戶失聯。
- 135.客戶中途離開。
- 136.客戶辱罵乙方。
- 137.客戶要求平台未提供之服務。
- 138.客戶設備或網路問題。
- 139.客戶惡意申訴。
- 140.客戶臨時取消。

處理方式

- 141.補服務。
- 142.改期。
- 143.部分退款。
- 144.全額退款。
- 145.扣除乙方報酬。
- 146.暫停乙方接案。
- 147.終止合作。

附件四：違規處分表

違規事項	第一次	第二次	第三次
輕微遲到	警告	扣款	暫停接案
無故失聯	扣除該單報酬	暫停接案	終止合作
臨時棄單	扣除該單報酬	暫停接案	終止合作
態度不佳	警告或扣款	暫停接案	終止合作
辱罵客戶	暫停接案	終止合作	-
私下交易	終止合作	追討損害	-
洩漏個資	終止合作	追究法律責任	-
冒用照片／身分	終止合作	追究損害	-
性騷擾／違法行為	立即終止合作	報警或依法處理	-
惡意抹黑平台	暫停接案或終止合作	追究損害	-

附件五：未成年人法定代理人同意書

本人_____為乙方_____之法定代理人，知悉乙方欲與「深夜不關燈/秋奈電競陪玩」進行網路陪玩、語音陪伴或相關服務之承攬合作。

本人已閱讀並同意：

148. 乙方係以承攬合作身分提供服務，非平台員工。

149. 乙方報酬依完成訂單及抽成規則結算。

150. 乙方應遵守接單規範、客訴規則及禁止私下交易規定。

151. 若乙方違反規範，甲方得依契約處理。

152. 本人同意乙方提供必要個人資料供平台身分確認、報酬結算及合作管理使用。

法定代理人：

身分證字號：

聯絡方式：

簽署日期：_____年_____月_____日

Discord 入職公告版文字

點選「我同意」即表示本人已閱讀並同意《深夜不關燈及秋奈電競陪玩之陪陪承攬合作契約書》、《陪陪接單守則》、《報酬與抽成規則》、《客訴與退款規則》及平台相關公告。

本人理解與平台為承攬合作關係，並非僱傭關係。本人同意遵守平台規範，不私下交易、不洩漏資料、不惡意棄單，並配合平台處理訂單、客訴及結算事宜。

按鈕文字建議：我已閱讀並同意合作規範

機器人紀錄建議：使用者 Discord ID、同意時間、同意版本、契約版本號、是否成年、法定代理人資料是否已補齊。